CONTRATO DE MUTUO

PROYESCO S.A

A

PROYESCO CHILE SpA

En Santiago, a 01 de febrero de 2023, entre **PROYESCO S.A.,** una sociedad constituida en conformidad con las Leyes de Uruguay, con domicilio en Plaza Cagancha 1145, Piso 6, Montevideo, RUT (uruguayo) 216971920019, debidamente representada por Fernando Javier Dorgan, argentino, casado, ingeniero, documento de identidad argentino 20.598.548, en adelante denominada "el Mutuante", y **PROYESCO CHILE SPA**, una sociedad constituida de conformidad con las Leyes de Chile, con domicilio en Cruz del Sur 133, Oficina 401, Las Condes, Región Metropolitana, Rol único tributario 77.656.064-2, debidamente representada por don Guillermo Severino, chileno, casado, contador auditor, cédula nacional de identidad número 9.715.975-0, en adelante denominada la "el Mutuario", se ha convenido el presente contrato de mutuo:

PRIMERO: **Mutuo.** Por el presente acto **PROYESCO S.A.**, entrega en mutuo a la sociedad **PROYESCO CHILE SPA** la cantidad de USD 290.000- (Doscientos noventa mil dólares de los Estados Unidos de América), en una sola cuota. El Mutuario en este acto, actuando a través de su representante, declara recibir dicha cantidad a su total y entera satisfacción dejando expresa constancia de que el mismo será empleado con los fines de Project Finance derivado del Pedido de Compra #4500438352.

SEGUNDO: Términos y Condiciones del Mutuo. La suma indicada en la cláusula precedente se entrega en calidad de préstamo o mutuo obligándose El Mutuario a pagarla en dinero efectivo o depósito en cuenta corriente o a la vista, a requerimiento del mutuante.

TERCERO: Intereses. La tasa de interés anual efectiva es de 6%. Los mismos se calcularan al momento del pago final.

CUARTO: Domicilio. Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago.

QUINTO: **Impuesto de Timbres y Estampillas.** La Deudora declara conocer que el mutuo que da cuenta el presente instrumento se encuentra afecto al Impuesto de Timbres y Estampillas, establecido en el DL Nº

3.475 de mil novecientos ochenta, el cual deberá ser enterado en arcas fiscales por el Mutuario de acuerdo a lo señalado en el referido Decreto Ley.

SEXTO: **Interés Penal.** En caso de no pago del mutuo a la vista, objeto del presente contrato, éste devengará, desde el día en que el deudor sea constituido en mora, un interés penal igual al interés máximo convencional que la ley permita estipular para operaciones de crédito de dinero no reajustables en moneda nacional, que rija a la fecha de la mora o el simple retardo y hasta la fecha de pago efectivo de lo adeudado.

SÉPTIMO: Personería. La personería de don Fernando Dorgan para representar a Proyesco S.A., consta en la escritura pública de fecha 10 de mayo de 2012, otorgada ante la Notaría de Montevideo de doña María Gabriela Montaldo Rubio.

La personería de don Guillermo Severino para representar a Proyesco Chile SPA, consta en la escritura pública de fecha 4 de noviembre de 2022, otorgada ante la Notaría de Santiago de don Luis Enrique Tavolari Oliveros.

Para constancia firman las partes el presente contrato en dos ejemplares de igual tenor, quedando uno de ellos en poder de cada parte.

PROYESCO S.A.
pp. Fernando Dorgan

PROYESCO CHILE SPA
pp. Guillermo Severino